

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com



Kre-Po1 br. 10/2025

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

Posebno odeljenje za organizovani kriminal

Odeljenje za ratne zločine

Ustanička 29, Beograd

**Dopuna navoda Dmitrii Lagovskog čije se izručenje zahteva po molbi za
izručenje Ruske Federacije**

Ovu dopunu odbrane podnosim u ime Dmitrii Vladimirovič Lagovskog, državljanina Ruske Federacije, u postupku odlučivanja o ispunjenosti pretpostavki za njegovo izručenje Ruskoj Federaciji, u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Dokaz: Punomoćje za zastupanje (u spisima).

Nakon što je prethodno već saslušan u prisustvu branioca po službenoj dužnosti 29. aprila 2025. godine, Lagovski je, po okončanju pritvora, u saradnji sa novoizabranim braniocem, detaljno sagledao spise predmeta i želi da ukaže organu postupka na okolnosti koje imaju odlučujući značaj za pravilnu primenu člana 16. stav 1. tačka 6. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Navedenim članom propisano je da je jedna od pretpostavki za izručenje i **postojanje dovoljno dokaza za osnovanu sumnju**, odnosno postojanje pravnosnažne sudske odluke da je lice čije se izručenje traži učinilo krivično delo povodom kojeg se zahteva izručenje.

U odsustvu postojanja pravnosnažne presude, teret je na državi podnositeljki zamolnice (u ovom slučaju – Ruskoj Federaciji) da pruži dovoljno relevantnih, konkretnih i pouzdanih dokaza iz kojih proizilazi **osnovana sumnja** da je Dmitrii Lagovski učinio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com

Ocena osnovane sumnje podrazumeva više od proizvoljne tvrdnje – **mora postojati činjenična i dokumentovana osnova koja bi, makar u minimalnoj meri, opravdavala dalje krivično gonjenje.**

Dodatno, praksom Evropskog suda za ljudska prava (npr. Shamayev i drugi protiv Gruzije i Rusije, br. 36378/02) istaknuto da nacionalne vlasti, u postupcima ekstradicije, imaju obavezu da detaljno ispituju ne samo političku i pravnu situaciju u zemlji molilji, **već i pouzdanost dokaza koje ona dostavlja.** U ovom slučaju, sud ne može preuzeti tvrdnje Ruske Federacije zdravo za gotovo, naročito ako one ne mogu proći osnovni test osnovane sumnje.

Naime, stav odbrane je da u konkretnom slučaju, dokumentacija koju je dostavila Ruska Federacija ne sadrži konkretne dokaze koji bi potkrepili osnovanu sumnju jer spisi koji su uz zamolnicu dostavljeni Višem sudu u Beogradu, Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, Odeljenju za ratne zločine ne sadrže ni elementarne odrednice poput opredeljenja **vremena, mesta i načina izvršenja krivičnog dela,** zatim nedostaje opis njegovih **konkretnih postupaka i radnji, materijalni dokazi koji bi ukazivali na njegovo saučesništvo, učešće ili svesno doprinošenje izvršenju krivičnog dela prevare** - nema dokaza o postojanju prethodnog dogovora između Lagovskog i ostalih osumnjičenih.

U dokumentaciji dostavljenoj organu postupka šteta se navodno vezuje za transakciju između AD „Fez“ i DOO „Karat“, ali se ne navodi kakav je konkretno doprinos bio Dmitrija Lagovskog u vezi sa pomenutim pravnim odnosom, niti na koji način se njegova odgovornost može konkretizovati i krivičnopravno kvalifikovati.

Viši sud u Beogradu mora imati u vidu da Lagovski nije ni osnivač, član, akcionar, niti korisnik (beneficijar) AO „FEZ“ ili drugih pravnih lica pomenutih u spisima predmeta. Nije imao bilo kakva korporativna ili upravljačka ovlašćenja koja bi mu omogućila da postupa u ime tih pravnih lica, donosi odluke, raspolaže imovinom ili finansijskim sredstvima. Njegova **registrovana preduzetnička delatnost bila je ograničena na pružanje pravnih usluga i savetovanja i to na osnovu građanskopravnog ugovora koji je zaključio sa AO „FEZ“.** Lagovski nije bio u radnom odnosu niti je obavljao bilo koju

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com

funkciju u AO „FEZ“. On nije učestvovao u pregovorima o zaključenju ugovora o kupoprodaji zemljišne parcele, nije određivao uslove realizacije istog, uključujući cenu i način plaćanja, taj ugovor niti druge prateće akte on nije potpisivao u ime bilo koje od strana. Lagovski nije imao ovlašćenje da saziva odbor direktora AO „FEZ“, nije ni prisustvovao njegovoj sednici, što potvrđuju i spisi predmeta jer se njegovo ime ni ne nalazi na zapisniku o održavanju te sednice. Napred navedeno je postupku pred organima vlasti u Ruskoj Federaciji potvrđeno i iskazima do sada saslušanih članova odbora direktora.

Dalje, Lagovski nije vršio procenu tržišne vrednosti predmetnog zemljišta niti je učestvovao u izboru proceniteljske kompanije koja je tu procenu radila. Inicijativa za sprovođenje procene tržišne vrednosti zemljišta i angažovanje kompanije koja će taj posao obaviti potekla je upravo od generalnog direktora Panova koji je određivao sve bitne uslove ugovora, uključujući i visinu cene predmetnog zemljišta.

Uz akte koji prate zamolnicu Ruske Federacije nije dostavljen niti jedan dokaz koji potvrđuje suprotno od gorenavedenog, odnosno dokaze koji mogu ukazivati da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je Dmitrii Lagovski počinio delo koje mu se stavlja na teret.

Sa druge strane, Lagovski koristi ovu priliku da ukaže na činjenicu da je između AD „Fez“ i DOO „Karat“ **već vođen privredni spor**, na inicijativu manjinskog akcionara Sergeja Palkina, pred Desetim arbitražnim (privrednim) apelacionim sudom u Moskvi. Taj sud je **pravnosnažnom odlukom** br. 10AP-16791/2024 od 13. septembra 2024. godine utvrdio **da ne postoje dokazi da je u konkretnom slučaju nastupila bilo kakva šteta po AD „Fez“, niti po njegove manjinske akcionare!!!**

U navedenoj presudi pomenuti moskovski sud konstatuje da tokom trajanja privrednog spora **nije dostavljen nijedan dokaz kojim bi se mogla osporiti zakonitost transakcije između dva privredna društva, niti ukazati na pravnu ili materijalnu povredu interesa tužioca**. Utvrđeno je da nije narušeno nijedno akcionarsko pravo, **jer razlika između tržišne i katastarske vrednosti zemljišta koje je prodato (3,1%) nije dostigla prag značajne štete, već naprotiv ova razlika ide u prilog dobiti AD „Fez“.**

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com

Dokaz: Prevod odluke Desetog arbitražnog apelacionog suda u Moskvi 10AP-16791/2024 od 13. septembra 2024. godine, overen od strane stalnog sudskog tumača za ruski jezik 12. jula 2025. godine.

Na ovom mestu važno je ukazati da su arbitražni sudovi u Ruskoj Federaciji zapravo specijalizovani privredni sudovi koji odlučuju o građanskim i privrednim sporovima, tj. sporovima između pravnih i fizičkih lica koji proističu iz ugovornih i drugih obligacionih odnosa. Iako ti sudovi nisu nadležni za odlučivanje o krivičnim stvarima, niti mogu da donose presude o postojanju krivične odgovornosti, konkretan postupak je važan za ocenu ispunjenosti uslova za izručenje jer je gorenavedena odluka Desetog arbitražnog apelacionog suda u Moskvi od značaja za **diskvalifikaciju činjenice postojanja osnovane sumnje u krivičnopravnom smislu.**

Od značaja je, takođe da se Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine upozna sa činjenicom da je Lagovski, preko svog branioca koji ga zastupa pred organima vlasti u Ruskoj Federaciji, podneo zahtev za povraćaj u pređašnje stanje Okružnom sudu grada Moskve zbog neuredne dostave rešenja kojim mu je u decembru 2024. godine određen pritvor, a koje rešenje mu nikada nije uručeno.

Dokaz: Prevod Zahteva za obnovu roka za podnošenje žalbe na prvostepeno rešenje overen od strane stalnog sudskog tumača za ruski jezik 17. jula 2025. godine.

Pomenuti zahtev Lagovskog usvojen je kao osnovan, čime mu je omogućeno da izjavi žalbu na rešenje Tverskog okružnog suda u Moskvi od 27. decembra 2024. godine, kojim mu je inicijalno određen pritvor u trajanju od dva meseca od trenutka hapšenja ili izručenja.

Dokaz: kopija Rešenja kojim je usvojen zahtev za povraćaj u pređašnje stanje na ruskom jeziku (u prilogu).

Kako je Rešenjem Tverskog okružnog suda grada Moskve o određivanju pritvora od 27. decembra 2024. godine (u spisima predmeta), konstatovano da se Lagovski skriva, da postoji opasnost uticanja na svedoke i uništavanja dokaza, Lagovski je 3. juna 2025. godine žalbom osporio navode pomenutog rešenja, ističući da su neistiniti navodi da je imao nameru da izbegne postupak, da mu nije čak ni bila poznata činjenica da je obuhvaćen bilo kakvom istragom,

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com

niti da su mu tim povodom dostavljana bilo kakva obaveštenja ili akti iz krivičnog postupka. **Lagovski je za postojanje krivičnog postupka koji se vodi protiv njega saznao tek prilikom određivanja ekstradicionog pritvora u Srbiji.**

Dokaz: Kopija žalbe koju je Lagovski uputio na rešenje Tverskog okružnog suda grada Moskve o određivanju pritvora od 27. decembra 2024. godine, preko svog branioca u Ruskoj Federaciji, 5. juna 2025. godine-na ruskom jeziku (u prilogu).

Za potrebe vođenja postupka ekstradicije Lagovski posebno ističe da njegova adresa na kojoj je boravio u Beogradu nije mogla ostati nepoznata ruskim vlastima jer je istu odmah uredno prijavio, a dodatno, u februaru 2025. godine, policijski službenici dolazili su na adresu njegove majke, Pavlovne Lagovske, u Ščeljkovu - Frjanovskoe šose 66, gde ih je ona lično, obavestila da njen sin živi na prijavljenoj adresi u Beogradu.

Odluku po žalbi koju je izjavio, Dmitrii Lagovski očekuje **krajem jula 2025. godine**, a o ishodu tog postupka neodložno će obavestiti i Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine.

Kako bi se omogućio sveobuhvatan uvid u stvarni kontekst i pozadinu postupka koji se protiv Dmitrija Lagovskog vodi u Ruskoj Federaciji, smatramo važnim da organ ovog postupka uvaži činjenicu da Lagovski ozbiljno i odgovorno pristupa dokazivanju činjenice da se protiv njega vodi paušalan, proizvoljan i neosnovan postupak, koji nije zasnovan na objektivnim dokazima, već isključivo na privatnim interesima trećeg lica – Palkina, sa kojim je Lagovski bio u poslovnom sukobu.

Upravo iz tog razoga Lagovski je u maju 2025. godine, ruskim organima vlasti, podneo krivičnu prijavu protiv istražitelja Salikova J.M., lica koje je u Ruskoj Federaciji iniciralo krivični postupak protiv njega. U prijavi, Lagovski je jasno naveo da je krivični postupak pokrenut suprotno zakonu, i to isključivo u interesu Palkina, koji je u više navrata gubio sporove koje je vodio protiv njega pred privrednim sudovima u Rusiji, te da Palkin, zloupotrebom raspoloživih mehanizama krivičnog gonjenja, pokušava da na nezakonit način ostvari lične ciljeve.

ADVOKAT SANJA RADIVOJEVIĆ

Beograd, Omladinskih brigada 56

Tel: 060/550 94 63

adv.sanjaradivojevic@gmail.com

Dokaz: Kopija krivične prijave koju je 24. maja 2025. godine Dmitrii Lagovski podneo preko advokata angažovanog za potrebe zastupanja pred ruskim organima vlasti (u prilogu).

Imajući u vidu navedeno, molimo da sve napred navedene činjenice budu uzete u obzir prilikom ocene ispunjenosti uslova za izručenje Dimtrii Lagovsog Ruskoj Federaciji.

U Beogradu 25. jul 2025. godine,

Branilac okrivljenog

Sanja Radivojević,
advokat

АДВОКАТ
Сања Радивојевић
Београд, Омладинских бригада 56